Unzulässige Einflussnahme

Englisches Vertragsrecht | Undue influence | Zustimmung, Beweis und Rechtsfolgen

Nach den Grundsätzen der englischen Equity kann ein Rechtsgeschäft aufgehoben werden, wenn jemand seine Stellung oder seinen Einfluss missbraucht hat, um die Zustimmung einer anderen Person zu erlangen. Maßgeblich ist, wie die Entscheidung zustande kam. Auch wer den Inhalt eines Vertrags versteht, kann noch unter unzulässigem Einfluss handeln.

1. Von wirtschaftlichem Zwang abgrenzen

Unzulässige Einflussnahme kann durch offenen Druck oder durch den Missbrauch von Vertrauen oder Abhängigkeit erfolgen. Bei wirtschaftlichem Zwang (*economic duress*) kommt es auf unzulässigen Druck an, der zur Zustimmung führte und keine zumutbare Alternative ließ. Bei offenem Druck können sich beide Rechtsfiguren überschneiden.

2. Actual undue influence | Den Vorgang beweisen

Benennen Sie das Verhalten und zeigen Sie, wie es zur Zustimmung führte. Nachrichten, Zeugenaussagen und der Zeitpunkt eines Sinneswandels können Belege liefern. Im Zivilprozess muss die behauptete Einflussnahme überwiegend wahrscheinlich sein. Nach *CIBC Mortgages v Pitt* kann auch ein Geschäft zu fairen Bedingungen aufgehoben werden.

3. Presumed undue influence | Aus Umständen schließen

Ein Vertrauensverhältnis und ein erklärungsbedürftiges Geschäft können den Schluss auf einen Missbrauch stützen. Das kann etwa bei einer erheblichen Vermögensübertragung an jemanden gelten, dem die eigenen Finanzen anvertraut wurden. Die Gegenseite kann eine freie Entscheidung nachweisen. Die Beweislast bleibt bei der klagenden Partei.

4. Die Rechtsfolgen prüfen

Ein durch unzulässige Einflussnahme zustande gekommenes Geschäft kann grundsätzlich aufgehoben werden. Dann stellt sich die Frage der Rückgabe von Geld oder Gegenständen. Eine Bestätigung nach dem Ende des Einflusses oder langes Zuwarten kann der Aufhebung entgegenstehen. Auch Rechte Dritter können eine Rolle spielen.

> Legal English | **To procure consent** heißt, durch das fragliche Verhalten die Zustimmung zu erlangen. **To set aside** bezeichnet die rechtliche Aufhebung des Geschäfts.

Was die Leitentscheidungen klären

Etridge (No 2) (2001) | Wie die Zustimmung zustande kam

Das House of Lords entschied acht Rechtsmittel zu Sicherheiten, die Ehefrauen für Schulden ihrer Ehemänner oder deren Unternehmen gestellt hatten. Sieben Fälle betrafen die Durchsetzung der Sicherheit durch eine Bank. Im achten Fall ging es um Schadensersatz gegen einen Rechtsanwalt. Lord Nicholls erläuterte, wie offener Druck und der Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses die freie Entscheidung beeinträchtigen können.

Pitt (1993) | Nachteil und Stellung der Bank

Herr Pitt hatte seine Frau durch unzulässige Einflussnahme zur Bestellung einer Sicherheit veranlasst. Das House of Lords verlangte bei nachgewiesener Einflussnahme keinen offensichtlichen Nachteil. Für die Bank sah es nach einem gemeinsamen Kredit für einen gemeinsamen Zweck aus. Sie konnte ihre Sicherheit durchsetzen.

Etridge | Wann die Bank Schutzmaßnahmen ergreifen muss

Ist erkennbar, dass jemand in einer nicht geschäftlich geprägten Beziehung für fremde Schulden Sicherheit leistet, muss die Bank angemessene Schutzmaßnahmen treffen. Dazu gehören in der Regel der Kontakt mit der sicherungsgebenden Person und eine schriftliche Bestätigung darüber, dass ein Anwalt das Geschäft und seine Risiken erläutert hat. Die Maßnahmen der Bank und die tatsächliche Einflussnahme sind gesondert zu beurteilen.

Allcard v Skinner (1887) | Zuwarten kann den Anspruch vereiteln

Ein Mitglied einer religiösen Gemeinschaft machte unter deren Gehorsamsregeln erhebliche Schenkungen. Der Court of Appeal erkannte Gründe für die Aufhebung. Die Klage blieb erfolglos, weil die Frau nach ihrem Austritt und anwaltlicher Beratung jahrelang zuwartete.

> Prüfungstechnik | Benennen Sie den Beweisweg, führen Sie die dafür sprechenden Tatsachen an und prüfen Sie, gegen wen sich die Aufhebung durchsetzen lässt.

Übungsfall und Quellen

Der Verkauf der Studioausrüstung

Ruth geht in den Ruhestand. Seit Jahren überlässt sie ihrem Mitarbeiter Ben die Buchhaltung, die Zahlungen an Lieferanten und die Mietverträge ihres Fotostudios. Auf seinen Rat verkauft sie ihm die Studioausrüstung für 8.000 Pfund. Ein unabhängiges Gutachten vom Vormonat beziffert den Wert auf 48.000 Pfund. Ruth unterschreibt im Gespräch mit Ben ohne unabhängige Beratung. Kann sie den Verkauf rückgängig machen?

Musterlösung

Vertrauen. Die Aufgaben, die Ruth Ben übertragen hatte, sprechen für ein tatsächliches Vertrauensverhältnis in finanziellen Angelegenheiten. Seine Stellenbezeichnung sagt wenig darüber aus, in welchem Maß sie sich auf ihn verließ.

Geschäft und Vermutung. Der hohe Preisabschlag und Bens eigener Vorteil sind erklärungsbedürftig. Der Ruhestand mag einen raschen Verkauf erklären. Zu prüfen bleibt, wie der niedrige Preis zustande kam und ob Ruth sich frei dafür entschied. Fehlt eine überzeugende Erklärung, kann das Gericht auf unzulässige Einflussnahme schließen.

Rechtsfolge. Wird der Verkauf aufgehoben, geht es um die Rückgabe der Ausrüstung an Ruth und die Rückzahlung von 8.000 Pfund an Ben. Zu klären ist, ob Ben die Ausrüstung noch hat und ob Ruth den Vertrag nach dem Ende seines Einflusses bestätigte.

> Abwandlung | Kurz vor dem Treffen droht Ben per Nachricht, Ruth den Zugang zum Studio zu verwehren, falls sie an diesem Tag nicht unterschreibt. Inhalt und Zeitpunkt der Nachricht stützen den Nachweis konkreter Einflussnahme. Prüfen Sie, wie Ruth reagierte und ob die Drohung zur Unterschrift führte.

Ausgewählte Rechtsprechung

Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Zustimmung und Beweis

CIBC Mortgages plc v Pitt [1994] 1 AC 200 | Nachteil und Kenntnis

Allcard v Skinner (1887) 36 Ch D 145 | Zuwarten und Aufhebung

Pakistan International Airline Corp v Times Travel (UK) Ltd [2021] UKSC 40 | Wirtschaftlicher Zwang